

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ZETALÂNDIA
COMARCA DE PORTO DAS ÁGUAS — 2ª VARA CÍVEL

Processo nº 1000005-55.2099.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Resolução de contrato — Compromisso de compra e venda de imóvel

Requerentes: Marina Duarte Bastos e Otávio Rezende Campos

Requerida: Vale Sereno Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Documento: Petição inicial — protocolada em 5 de março de 2099

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO DAS ÁGUAS — ESTADO DE ZETALÂNDIA

MARINA DUARTE BASTOS e OTÁVIO REZENDE CAMPOS, qualificados nos autos, devidamente representados por advogado constituído, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com pedido de tutela de urgência, em face de VALE SERENO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado qualificada nos autos, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I — DOS FATOS

1. Em 12 de agosto de 2095, as partes celebraram Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda tendo por objeto a unidade autônoma nº 74, Torre B, do empreendimento denominado "Residencial Colina das Acácias", erguido pela requerida nesta Comarca, pelo preço certo e ajustado de R\$ 428.900,00 (quatrocentos e vinte e oito mil e novecentos reais).
2. Nos termos da cláusula 5.1 do ajuste, o preço seria satisfeito mediante sinal de R\$ 42.890,00, seguido de parcelas mensais de R\$ 3.250,00, ficando o saldo remanescente condicionado a financiamento bancário a ser contratado na data da entrega das chaves.
3. A cláusula 6.1 fixou a conclusão das obras para 31 de outubro de 2097, com prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, de modo que o termo final para a entrega da unidade expirou em 29 de abril de 2098.
4. Os requerentes honraram pontualmente o sinal e 32 (trinta e duas) parcelas mensais, desembolsando o total de R\$ 146.890,00, além de R\$ 18.420,00 pagos no próprio estande de vendas, no ato da assinatura, a título de comissão de corretagem, a prepostos indicados pela requerida e por ela remunerados.
5. Decorrido o prazo de tolerância, a unidade não foi entregue. Vistoria particular realizada em 20 de dezembro de 2098 constatou obra paralisada, com 38% (trinta e oito por cento) de execução física, canteiro desmobilizado e ausência de qualquer frente de trabalho, conforme relatório fotográfico que acompanha esta inicial.
6. Em 9 de janeiro de 2099, os requerentes notificaram extrajudicialmente a requerida para que informasse nova data de entrega ou restituísse os valores pagos, sem que houvesse qualquer resposta até a presente data.
7. A requerida, embora inadimplente, segue emitindo boletos mensais de R\$ 3.250,00 e, por contato telefônico de sua central de cobrança, ameaça inscrever os nomes dos requerentes em cadastros restritivos de crédito.
8. A cláusula 9.3 do contrato prevê, para a hipótese de desfazimento do negócio, a retenção de 80% (oitenta por cento) dos valores pagos em favor da requerida — verdadeira cláusula de decaimento, que esvazia por completo a prestação já adimplida pelos adquirentes.

II — DO DIREITO

- II.1 — Da relação de consumo. A requerida é fornecedora de produto imobiliário e os requerentes, destinatários finais da unidade, razão pela qual a hipótese atrai integralmente o microssistema do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à interpretação mais favorável ao aderente e à facilitação da defesa em juízo.
- II.2 — Da resolução por inadimplemento da fornecedora e da restituição integral em parcela única. Paralisada a obra e ultrapassado o prazo de tolerância em mais de dez meses, impõe-se o desfazimento do vínculo por culpa exclusiva da fornecedora, hipótese em que a restituição dos valores pagos há de ser integral, imediata e em parcela única, sem qualquer retenção, porquanto não deu causa ao rompimento a parte adquirente.
- II.3 — Da nulidade da cláusula de decaimento. A retenção de 80% dos valores pagos, prevista na cláusula 9.3, coloca os requerentes em desvantagem exagerada e é incompatível com a boa-fé objetiva, devendo ser declarada nula de pleno direito.

II.4 — Da comissão de corretagem. A aproximação das partes deu-se no estande de vendas mantido pela própria requerida, com corretores por ela credenciados, sem informação prévia, clara e adequada sobre a transferência do encargo ao consumidor, o que impõe a devolução da quantia de R\$ 18.420,00, sobretudo desfeito o negócio por culpa da fornecedora.

II.5 — Da indenização pelo período de mora. O atraso privou os requerentes da fruição do bem desde 30 de abril de 2008, devendo a fornecedora responder por indenização mensal equivalente a 0,8% (oito décimos por cento) do valor pago, ou seja, R\$ 1.175,12 por mês, totalizando R\$ 11.751,20 no período de maio de 2008 a fevereiro de 2009, sem prejuízo das parcelas que se vencerem no curso da lide.

II.6 — Do dano moral. A frustração da legítima expectativa de moradia, somada à cobrança persistente de parcelas de obra paralisada e à ameaça de restrição creditícia, ultrapassa o mero aborrecimento e justifica reparação estimada em R\$ 30.000,00.

III — DA TUTELA DE URGÊNCIA

Presentes a probabilidade do direito, demonstrada pelo contrato, pelos comprovantes de pagamento e pelo relatório de vistoria, e o perigo de dano, consubstanciado na cobrança de parcelas de empreendimento paralisado e na iminência de inscrição restritiva, requer-se a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e a abstenção de qualquer apontamento do nome dos requerentes em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo.

IV — DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, requerem a Vossa Excelência:

- a) a concessão da tutela de urgência, para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e determinar que a requerida se abstenha de inscrever os nomes dos requerentes em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária;
- b) a citação da requerida, no endereço de sua sede indicado na qualificação, para os termos desta ação;
- c) o reconhecimento da relação de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor;
- d) a inversão do ônus da prova quanto ao estágio real das obras e à destinação dos valores pagos, documentação que se encontra exclusivamente em poder da requerida;
- e) ao final, o acolhimento integral dos pedidos, para declarar a resolução do compromisso de compra e venda da unidade nº 74, Torre B, por culpa exclusiva da requerida;
- f) a declaração de nulidade da cláusula 9.3, que prevê a retenção de 80% dos valores pagos;
- g) a condenação da requerida a restituir integralmente aos requerentes a quantia de R\$ 146.890,00, em parcela única, no prazo de 15 (quinze) dias contados do trânsito em julgado, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
- h) a condenação da requerida a restituir a comissão de corretagem de R\$ 18.420,00, com os mesmos consectários;
- i) a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelo período de mora, à razão de R\$ 1.175,12 por mês, totalizando R\$ 11.751,20 até o ajuizamento, sem prejuízo das parcelas vincendas;
- j) a condenação da requerida ao pagamento de R\$ 30.000,00 a título de danos morais;
- k) a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência;
- l) a produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente perícia de engenharia no canteiro de obras e prova documental superveniente.

V — DO VALOR DA CAUSA

Atribui-se à causa o valor de R\$ 207.061,20, correspondente à soma dos valores pagos (R\$ 146.890,00), da comissão de corretagem (R\$ 18.420,00), da indenização por danos morais (R\$ 30.000,00) e da indenização pelo período de mora apurada até o ajuizamento (R\$ 11.751,20).

Nestes termos, pede deferimento.

Porto das Águas, 5 de março de 2009.

Documento assinado eletronicamente por advogado constituído nos autos, em 5 de março de 2009.